



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.776-2025

Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 682 (TCE), reclama el Partido de la Gente, por su Administrador General Electoral don Miguel Antonio Azar Díaz, contra la Resolución N°G15033, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a concejal en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°3 y N°4 del oficio de observaciones y ordenó devolver al Fisco \$366.668. Pide que se levanten ambas observaciones y se deje sin efecto la devolución. El Servicio Electoral, a foja 743 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°3 recae en la factura N°97954 de Bío Bío Comunicaciones S.A., de veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, por frases radiales emitidas entre el catorce y el veinticuatro de octubre de ese año, por \$366.668 (fojas 449 y 14). El Servicio Electoral la mantuvo porque la empresa fue condenada por prácticas antisindicales dentro de los dos años anteriores a la elección, lo que el artículo 15, inciso tercero, de la Ley N°19.884 prohíbe a los partidos. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto, en las sentencias de veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis dictadas en las causas Roles N°1.696, 1.782, 1.796 y 1.801-2025, sobre el mismo proveedor y el mismo reparo, que el gasto debe aceptarse cuando el partido contrató con una radioemisora que figuraba inscrita, con tarifario aprobado, en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, con anterioridad a la contratación, circunstancia que configura una justa causa de error excusable y da cuenta de la buena fe del partido, sin que el Servicio la controvierta (Rol N°1.696-2025, considerandos 8° y 9°: «la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios»). En la especie concurren esas mismas circunstancias: los servicios se





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.776-2025

contrataron y emitieron entre el catorce y el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro y se facturaron el veintiuno de ese mes, esto es, con posterioridad a la inscripción del tarifario (foja 449), y el partido, al reclamar, invocó precisamente la aprobación de ese tarifario por el Servicio Electoral y su buena fe (fojas 684 a 686 TCE). La observación, en consecuencia, se levanta;

3°) Que, la observación N°4 recae en la donación de sus propios servicios de administrador general electoral que don Miguel Antonio Azar Díaz certificó al partido el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, valorizada en \$6.600.000 y registrada como ingreso y como gastos valorizados (fojas 456, 10 y 14). El oficio de observaciones pidió un informe detallado de las actividades realizadas, con recepción conforme, y que se explicara y justificara esa valorización (foja 557). Ninguna de esas exigencias se cumplió. En primer término, el valor del aporte lo fijó, lo certificó y lo rindió la misma persona que lo hizo: el certificado de donación lo emite el donante en su calidad de Administrador General Electoral y lo recibe él mismo en representación del partido, sin que conste acuerdo, aceptación ni documento alguno de un órgano partidario que convenga o apruebe esa valorización (foja 456); el Servicio Electoral hizo presente, además, que la rendición de servicios intangibles exige contrato, informe detallado, medios de comprobación, fechas y justificación del valor de mercado (foja 750 TCE). En segundo término, la justificación del valor es una comparación elaborada por el mismo donante, sin respaldo documental de las cifras que utiliza (fojas 652 a 655), que no acredita valor de mercado alguno y que, además, lo contradice: su propia referencia es un promedio de \$6.913.793 «por proceso electoral» (foja 653), en circunstancias de que por este mismo proceso, además de esta valorización, cobró al partido con boleta \$6.600.000 en la cuenta de gobernador, \$6.800.000 en la de alcaldes y \$6.800.000 en la de consejeros regionales, esto es, \$26.800.000 en total, según declaró ante el Servicio Electoral (foja 767 TCE). En tercer término, el monto parece desproporcionado si se considera que en los mismos días emitió boletas por \$9.000.000 a otro partido y por \$7.000.000 a un candidato a gobernador regional (fojas 764 y 765 TCE). En cuarto término, el certificado sólo indica como período «hasta la total tramitación de la rendición», y el informe





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.776-2025

de actividades (fojas 610 a 629) no consigna fechas ni horas, describe el trabajo de un equipo que no se individualiza —el propio administrador declaró trabajar con tres o cuatro personas «a costo mío» (foja 766 TCE)— y es el mismo que se rindió en las demás cuentas del partido. En suma, se trata de un aporte cuyo valor fue determinado unilateralmente por su propio autor, sin aceptación del partido, sin justificación objetiva y sin que el informe permita conocer qué servicio y qué dedicación se valorizan, lo que impide tener por acreditado el valor del aporte y el destino del gasto correlativo en los términos del artículo 47, inciso tercero, de la Ley N°19.884, por lo que la observación se mantiene; y

4°) Que, levantada la observación N°3, el gasto de \$366.668 vuelve a ser aceptado y desaparece el excedente que la resolución ordena devolver conforme al artículo 12 de la Ley N°19.884, de modo que esa devolución debe dejarse sin efecto; mantenida la observación N°4, la cuenta sigue aprobada con observaciones.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación** deducida a foja 682 (TCE) por el Partido de la Gente contra la Resolución N°G15033, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levanta la observación N°3 y se deja sin efecto la devolución de \$366.668 ordenada en su resuelvo 2; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose la observación N°4.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.776-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 09/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 09/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 09/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 09/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1776-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 09 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026



2A347FC8-97D1-4A88-ACA3-A822CEAD8B02

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.